



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

15 ספטמבר 2025

פל"א 3230-03-25 מדינת ישראל נ' דמסה(עציר)

מספר פל"א 110005/2025

לפני כבוד השופט תומר שלמה בן חמו

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

יצחק דמסה (עציר) ת"ז 209481191

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד איהב חלבי
ב"כ הנאשם עו"ד קריטי
הנאשם הובא באמצעות שב"ס.

פרוטוקול

ב"כ הנאשם

מרשי מודה בעובדות כתב האישום

ב"כ המאשימה:

אבקש להרשיע

הכרעת דין

אני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשפ"ה, 15/09/2025 במעמד הנוכחים.

תומר שלמה בן חמו, שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש

מודבר בנאשם שיליד 1999 לא הוציא רישיון נהיגה מעולם, לחובתו הרשעות בתחום הפלילי וכן בתחום התעבורתי. בחודש נובמבר 24 נשפט על עבירה שעניינה נהיגה בשכרות וללא רישיון נהיגה. וביהמ"ש השית עליו מאסר על תנאי בן 3 חודשים למשך 3 שנים מגיש גיליונות פלילי ותעבורתי, הוגשו וסומנו במאוחד ת/1.



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

15 ספטמבר 2025

פל"א 3230-03-25 מדינת ישראל נ' דמסה(עציר)

ביחס לכתב אישום המונח בפני ביהמ"ש מדובר בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה. וכן בנהיגה בפסילה, מדובר בעבירות שהן החמורות בתחום התעבורה, כי אשר הנאשם בודעין ולאחר שנגזר דינו על ידי ביהמ"ש בוחר במועד להתעלם מהחלטות ביהמ"ש, ועושה דין לעצמו שב ומסכן את עצמו ואת כלל משתמשי הדרך. במקרים כגון אלו, וכפי שקבעה הפסיקה לא אחת, אין מקום לפשרות או הקלות ולא גם משיקולים נוספים כגון נסיבות חיים קשות, כל התחשבות בנאשם ומתן אפשרות פיזית להגיע לרכב בראשה החזרת עבריין מועד שמזלזל ברשויות והחזרת פוטנציאל הפגיעה לכלל משתמשי הדרך. כפי שצינתי והפניתי לעברו של הנאשם, דובר בהתנהלות תעבורתית ופלילית המלמדת על אדם נעדר גבולות שבז לחוק ולרשויותיו, ואין מקום ליתן בו אמון כלל ועברו מלמד עליו. מתחם הענישה הנקבע בהפ"ת 59810-07-12 לעניין אביטן שם נקבע כי מתחם העונש נע במאסר על תנאי בנסיבות קלות באופן מיוחד עד תקופה של מאסר בת שנה. ביחס לעניין הפסילה נקבע בהפ"ת 43966-08-13 גם של מחוזי באר שבע, בעניין חאלד זיידאן, כי מתחם העונש נע ביחס לעניין הפסילה בין 6 חודשים ל-5 שנים. ברע"ב 8013-13 בעניין אמיר מסעוד, נקבע מתחם ענישה של 7 חודשי מאסר בפועל, עד 20 חודשים. במקרה שלנו, ואני מפנה את ביהמ"ש לפסיקה עניפה ורחבה נוספת, אך אציין שמתחם העונש ברור לביהמ"ש. ביחס לנאשם שלנו, עברו מלמד עליו ולכן אין מקום למקם אותו בתחתית המתחם או במרכזו אלא ברף הגבוה שלו. ביהמ"ש נחשף לנסיבות נוספות ביחס לאפשרות שילובו של הנאשם בהליך קהילתי והתמונה הרחבה מלמדת על נאשם בעייתי בלשון המעטה שאינו מוכן לתקן את דרכיו וזה מסר שאמור ביהמ"ש להוזה לידי ביטוי באמצעות ענישה מרתיעה. בנסיבות אלו, אנו סבורים שיש להשית על הנאשם עונש של מאסר שלא יפחת משנה. פסילה בפועל שלא תפחת מ-3 שנים, וענישה נילוות בדמות פסילה על תנאי קנס ומאסר על תנאי מרתיעים על מנת למנוע הישנות עברות מסוג זה. אני מבקש לחדד את העניין כי חברי העלה אתו שעסקינן בעבירות של פריצת חוק אין זה משנה אם העבירה היא תעבורה או עבירה פלילית אחרת. המטרייה היא אותה מטרייה הפגיעה בחוק ובשלטון החוק וכלל משתמשי הדרך במקרים היא פגיעה נרחבה ולכן אין מקום להקלות כלשהן גם שמדובר בעבירות תעבורה.

ב"כ הנאשם

הרי ברור לכל בר בריא, כי כאשר לאדם יש מאסר על תנאי בגין העבירות אותן ביצע דהיינו יש קורלוציה בין העבירה לתנאי לבין העבירה העתידית אותה יבצע, כאשר מדובר במתחם ענישה שאני מסכים לו בין מעצר על תנאי או 6 חודשי עבודות שירות עד למאסר בפועל, של שנה, אני מסכים שהמתחם צריך להיות בחלק התחתון למי שזה בפעמים הראשונות אל מול החלק העליון שהוא רצידיביסטי באותה עבירה.

בענייננו לא מדובר ברצידיביסטי בתחום התעבורה, בענייננו מדובר במי שזו לו הפעם הראשונה בה הוא מפר איסור בנהיגה שהיה לו תנאי ולכן צריך לנהוג בו בעדינות, ואני סבור שבענייננו יש למקם את הנאשם בחלקו התחתון של המתחם כאשר אני מפנה את ביהמ"ש פלא 120-10-24 מפנה לאמור שם. ושם הורשע הנאשם בעבירות חמורות יותר מענייננו לרבות נהיגה ללא רישיון נהיגה, ונהיגה



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

15 ספטמבר 2025

פל"א 3230-03-25 מדינת ישראל נ' דמסה(עציר)

בשכרות ותאונת דרכים, הנאשם נדון ל-9 חודשים. כמו תיקים גדולה יותר וחומרה גדולה יותר
ונסיבות חמורות יותר. כאן בענייננו בנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה, מדובר בנאשם צעיר,
יליד 1999 ואנו ערים לכך שביהמ"ש הורה לשב"ס לשחרר את הנאשם פעמיים אחת לאחר לידת בנו
בביה"ח ובפעם השניה לברית, אנו מצויים ערב ראש השנה, אני סבור כי הגיעה העת שהנאשם
לקראת ראש השנה יהווה אב ודמות של אב לבנו הקטן שנמצא כאן, יוכל לאחוז בו בידיו ויוכל
לפתוח איתו את השנה החדשה. הוא עצור מיום 9.3.25 המעצר קשה יותר ממאסר ממש, הן ביכולת
להתקיים שם והן בתנאים, אני מבקש לקבל את עתירת ההגנה ולמקם את הנאשם בחלקו התחתון
של הנאשם כמו גם לגבי הפסילה, שהיא לא תעלה על 24 חודשים.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בפסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם לא הוציא,
נהיגה בשכרות ונהיגה בקלות ראש, רישיון הרכב פקע ונהיגה ללא פיקוח. עבירה מיום 9.3.25.
המחוקק קבע במסגרת תיקון 113 לחוק העונשין את פתרון ההלימה, המנחה בענישה הערך החברתי
בו פגע הנאשם הינו פגיעה בשלטון וחובת הכיבוד והציות לו. התנהלותו של הנאשם מלמדת על זלזול
בחוק ובהחלטות ביהמ"ש וסכנה ממשית לשלום הציבור.
העבירות בהן הורשע הנאשם, הינן בין החמורות בפקודת התעבורה, בגינן ראה המחוקק להורות על
עונש של מאסר בפועל, מידיניות העונש הנוהגת בעבירות של נהיגה בפסילה, נעה בין מאסר על תנאי
ועד מאסר בפועל של ממש, במגוון רחב של החלטות שיפוטיות.

בענייננו קם שילוב מכפיל חומרה, בדמות עבירות של נהיגה בפסילה ונהיגה תחת השפעה ועל כן
החומרה הגלומה בנהיגה בזמן פסילה וסיכונים הנשקפים מהתנהגות שכזו הינן חמורות. הנאשם
נתפס פעם נוספת לאחר שלא הוציא רישיון והוא פסול מהחלטה קודמת של ביהמ"ש וחוזר על ההגה.
משל החלטות, צווים וגזרי דין הן בגדר המלצה בלבד. ובזו הפעם נתון תחת השפעה של משקאות
משכרים.

במקרה זה בשלוב העבירות אותם עבר הנאשם, מתחם העונש אינו מתחיל ממאסר מותנה אלא
ממאסר בפועל של ממש שיכול וירוצה בעבודות שירות במקרים מסויימים ועד מאסר בפועל של 24
חודשים.

עברו הפלילי של הנאשם על אף גילו הצעיר מלמד הסתבכויות בעבירות חמורות שנוהלו בביהמ"ש
מחוזי ל אחרונה, ועבירות סמים מסוג פשע, ביהמ"ש צבאי מחוזי. וביהמ"ש לנוער עוד בהיותו קטין.
יש ממש בטענת ההגנה כי עיקר הרשעותיו הקודמות הינן בעבירות הפליליות, ועברו התעבורתי אינו
מכביד, על אף שמדובר בהרשעה אחת חמורה מאוד. מצאתי למקם את הנאשם בחלקו התחתון של
המתחם אותו קבעתי.



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

15 ספטמבר 2025

פל"א 3230-03-25 מדינת ישראל נ' דמסה(עציר)

לנוכח מהות העבירה, עברה התעבורתי של הנאשם, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

עונש מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים.

אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בתיק של ביהמ"ש שלום תעבורה ת"א 24-3-6677 מיום 11.11.24 מאסר מותנה בן 3 חודשים.

מאסר בפועל אותו הטלתי והמאסר המותנה אותו הוריתי להפעיל ירוצו במצטבר וסה"כ ייאסר הנאשם לתקופה של 9 חודשים החל מיום מעצרו 9.3.25.

הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים שלא תעבור בתוך 3 שנים עבירה של נהיגה בשכרות ו/או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ו/או נהיגה בפסילה.

אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 36 חודשים בפועל מיום שחרורו ממאסר. מאחר והנאשם לא מחזיק רישיון נהיגה, המזכירות תנפיק אישור הפקדה מיום שחרורו.

בכל הנוגע לחישוב הפסילה, זה יבוצע ע"י משרד הרישוי לו נתונה הסמכות בעניין, ובמצטבר לכל פסילה אחרת, ככל שקיימת.

אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של שנה על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשעה או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,000 ש"ח.

יש לשלם את חוב הקנס לחשבון המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה, החל מחלוף 3 ימים מרגע מתן גזר הדין ועד ליום 18.2.26, וזאת באחת מהדרכים הבאות:

- בכרטיס אשראי – באתר המקוון של רשות האכיפה והגבייה, www.eca.gov.il (ניתן לשלם בפריסה של עד 18 תשלומים בהסדר קרדיט) או חפש בגוגל "תשלום גביית קנסות".

- מוקד שירות טלפוני בשרות עצמי (מרכז גבייה) – בטלפון 35592* או בטלפון 073-2055000 (ניתן לפנות לנציגים לקבלת מידע במספרים הללו).



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

15 ספטמבר 2025

פל"א 3230-03-25 מדינת ישראל נ' דמסה(עציר)

• במזומן בכל סניף של בנק הדואר – בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).

גזר הדין הוקרא לנאשם באולם בית המשפט.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

אני מתיר לנאשם לחבק את בנו התינוק.

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשפ"ה, 15/09/2025 במעמד הנוכחים.

תומר שלמה בן חמו, שופט

ב"כ המאשימה:

אבקש עיכוב ביצוע מאחר לאחר חישוב הנאשם יוכל להשתחרר תוך מס' ימים על מנת לשקול

ערעור.

החלטה

אני מורה על עיכוב ביצוע גזר הדין למשך 72 שעות.

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשפ"ה, 15/09/2025 במעמד הנוכחים.

תומר שלמה בן חמו, שופט



הוקלד על ידי אודליה טובול מורנו